



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1120 del 15/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 del 15/07/2026

PROPOSTA N. 2045 del 15/07/2026

**OGGETTO: Gestione tecnico organizzativa e artistica del Teatro Grandinetti CIG: 9685916EBA.
Approvazione del rendiconto finanziario, della relazione programmatica e della relazione
consuntiva annualità 2024/26 (Stato finale)**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-il Comune di Lamezia Terme e' proprietario del Teatro Grandinetti a non rilevanza economica, attrezzato per lo svolgimento di spettacoli vari e completo di tutti gli impianti tecnici necessari al suo funzionamento;

-con determinazione n. 29 del 06/03/2023 del Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e Territorio Comunale, è stata approvata e indetta la gara aperta finalizzata all'affidamento in gestione triennale del Teatro Grandinetti CIG: 9685916EBA;

-con determinazione dirigenziale n. RS 91 del 14/06/2023 è stato disposto di aggiudicare l'appalto di servizi in oggetto alla ATS In Teatro composta dai seguenti soggetti:

1. Soggetto Capofila: A.M.A. Calabria (Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria) con sede legale in Lamezia Terme, via P. Celli n. 23, CF 82050390796-PI 02159440797;
2. Associazione teatrale "I Vacantusi", con sede legale in Lamezia Terme, C.so G.Nicotera n.237, CF 92022020793- P.I. 03205100799;
3. Società Cooperativa Sociale TEATROP , con sede legale in Lamezia Terme,via G. Marconi n. 10 ,CF/PI 01677550798,

che ha conseguito un punteggio complessivo di 90 punti (80 per punteggio tecnico qualitativo riparametrato e 10 per punteggio economico), all'importo di € 30.024,00 (trentamilaventiquattro/00) oltre IVA rispetto all'importo a base di gara ;

Visti:

-il Verbale di esecuzione anticipata Repertorio n. 6 del 09/05/2023;

-la Convenzione Repertorio n. 6 del 31/01/2024;

-la Comunicazione di avvenuta cessazione contratto Rep. n. 6 del 31/01/2024 e contestuale convocazione alla riconsegna dell'immobile mediante un sopralluogo congiunto trasmessa dal RUP in data 11/05/2026 a mezzo prot. n. 0039341;

-il Verbale di formale riconsegna immobile e restituzione chiavi del 14/05/2026;

Considerato che l'art.3 *Oneri e obblighi del concessionario* del contratto prevede che il Gestore dovrà (...) *presentare all'Amministrazione comunale relazione consuntiva sull'attività gestionale corredata dei dati di affluenza, di rilevazione di gradimento e di monitoraggio e comprensiva del calendario annuale di programmazione degli eventi; (...) trasmettere un rapporto dettagliato che descriva l'attività organizzata e gli eventi realizzati (tipologia di evento cinematografica, numero di giornate impiegate, proventi da bigliettazione, ecc.) e i risultati ottenuti in termini economico-finanziari. È tenuto, altresì, ad esibire e a fornire copia di tutta la documentazione relativa alla gestione, a semplice richiesta del Comune nell'espletamento dei compiti di verifica e controllo;*

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 209 del 28/05/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto economico e finanziario anno 2023/24;

Dato atto che l'OE ATS In Teatro ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'art. 3, relativamente alla gestione dell'annualità 2024-26 a tutto 10/05/2026 (data scadenza contratto);

Precisato che il contratto non è stato prorogato ovvero non è stata ravvisata la sussistenza di presupposti di legge tali da proporre all'Amministrazione l'adozione di provvedimenti finalizzati al rinnovo e/o alla proroga tecnica della convenzione;

Dato atto che il rendiconto economico e finanziario anno 2024/26 (Stato finale) è stato trasmesso a mezzo pec n. 0045750 in data 01/06/2026 ed integrato a mezzo pec n. 0052827 in data 30/06/2026 nei termini indicati dal RUP con idonea e specifica documentazione attestante relativi costi e ricavi, comprendenti tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, le attestazioni di eventuali altri contributi concessi da enti pubblici e privati e qualsiasi altra nota utile.

Verificata la regolare esecuzione del servizio così come desumibile dal verbale di approvazione agli atti del rendiconto finanziario, della relazione programmatica e della relazione consuntiva del Teatro Grandinetti e relative alla gestione dell'annualità 2024/26, redatto dal Settore competente in seguito all'invio di tutta la documentazione prescritta al concessionario ed in particolare:

-Relazione AMA Calabria ETS

-Relazione I Vacantusi

-Relazione Teatrop

-Conto economico 05/2024-05/2026

-Fatture e bonifici

-Schema per i lavori autorizzati

-Prospetti riepilogativi

-Bonifico (saldo- prot. n. 0052827 del 30/06/2026)

-Relazione criticità risolte (manutenzione straordinaria)

-Relazione criticità segnalate da programmare (manutenzione straordinaria)

conservata agli atti del Settore;

-Prospetto utenza allegato alla presente determinazione;

Considerato altresì che da tali relazioni si evincono:

- la correttezza e la regolarità della gestione amministrativo-tecnico-finanziaria del Teatro Grandinetti nell'annualità 2024/26;

-il pagamento regolare del canone;

-la regolarità delle polizze agli atti;

-la qualità della programmazione artistica, organizzativa e gestionale attraverso un sistema integrato delle prestazioni nell'annualità 2024/26 da considerarsi "*alta*";

Attestato che:

- il sottoscritto RUP, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk che ha curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in quanto non comporta alcun onere di spesa;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto della regolare esecuzione del servizio così come desumibile dalla documentazione sopra richiamata relativamente alla gestione dell'annualità 2024/26, redatto dal Settore competente in seguito all'invio di tutta la documentazione prescritta al concessionario conservata agli atti;

di approvare l'unito verbale di analisi del rendiconto finanziario, della relazione programmatica e della relazione consuntiva del Teatro Grandinetti relative alla gestione dell'annualità 2024/26 (Stato finale) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione per l'appalto in trattazione redatto e sottoscritto in data 15/07/2026 senza riserve CIG: 9685916EBA;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Alessandra Saladino;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piao;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2045 del 15/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 15/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.